

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Busca e Apreensão (arts. 240 a 250 do CPP)

INTRODUÇÃO e TIPOS DE “BUSCA E APREENSÃO”

Grosso modo, “Busca e Apreensão” é um procedimento que visa BUSCAR determinada coisa, e se for o caso, APREENDE-LA.

Esse procedimento tem duplo objetivo, produzir prova e a resguardar eventual direito sobre o objeto apreendido.

A BUSCA poderá ser de dois tipos:

- DOMICILIAR – busca no domicílio da pessoa.
- PESSOAL – busca na própria pessoa.

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

- a) prender criminosos;*
- b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;*
- c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;*
- d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;*
- e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;*
- f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;*
- g) apreender pessoas vítimas de crimes;*
- h) colher qualquer elemento de convicção.*

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Para fins didáticos, podemos observar 4 classes de pessoas/objetos de busca e apreensão:

OBJETOS QUE SÃO INSTRUMENTOS DO CRIME

- *apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;*
- *apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;*

OBJETOS QUE SÃO MEIOS DE PROVA

- *descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;*
- *apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;*
- *colher qualquer elemento de convicção.*

OBJETOS QUE SÃO OBTIDOS COM O CRIME

- *apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;*

PESSOAS LIGADAS COM O CRIME

- *prender criminosos;*
- *apreender pessoas vítimas de crimes;*

COMPETÊNCIA

A competência para realizar ou determinar que alguém realize uma “Busca e Apreensão DOMICILIAR” é da Autoridade Judiciária.

Embora questionada por muitos, a “Busca e Apreensão PESSOAL também compete a Autoridade Policial (além da Autoridade Judiciária).

Ressalta-se que pode ser determinada de ofício ou a pedido das partes.

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes.

Vamos avançar.

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 243. O mandado de busca deverá:

I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;

II - mencionar o motivo e os fins da diligência;

III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.

§ 1º Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca.

§ 2º Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito.

Referido dispositivo trata dos requisitos de um MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, em suma, ele deve ser:

- **DETALHADO** - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem.
- **MOTIVADO** - mencionar o motivo e os fins da diligência.
- **ASSINADO** - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.

Ressalta-se que nem sempre a BUSCA PESSOAL necessitará de mandado.

Não será preciso MANDADO no caso de:

- prisão.

- fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
- a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

É a previsão do CPP:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Para finalizar vamos estudar a EXECUÇÃO (o cumprimento) da medida.

EXECUÇÃO

Veja os artigos do CPP:

Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

§ 1º Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência.

§ 2º Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada.

§ 3º Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura.

§ 4º Observar-se-á o disposto nos §§ 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente.

§ 5º Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la.

§ 6º Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes.

§ 7º Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º.

Art. 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder a busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade.

Art. 247. Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o requerer.

Vamos tentar descrever uma operação por meio de perguntas e respostas.

QUANDO?

De dia.

A noite pode? Apenas se o morador permitir.

O QUE FAZER ANTES DE ENTRAR NA CASA?

Antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

E SE O MORADOR NÃO OBEDECER?

Será arrombada a porta e forçada a entrada.

E SE O MORADOR DIFICULTAR A BUSCA?

Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura.

SE O MORADOR NÃO ESTIVER EM CASA, A BUSCA PODE SER FEITA?

Sim, mas será intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente.

SE ESTIVER BUSCANDO ALGO ESPECÍFICO, O QUE FAZER?

Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes.

HÁ ALGUMA FORMALIDADE FINAL?

Sim, finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais.

E SE OCORRER DE NÃO ENCONTRAR O QUE SE BUSCA?

Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o requerer.

Vamos avançar.

Há ainda algumas recomendações especiais em respeito ao ser humano.

Veja o que diz o CPP:

Art. 248. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência.

Art. 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.

Resumindo:

CASA HABITADA – TER CUIDADO PARA NÃO MOLESTAR OS MORADORES.

BUSCA EM MULHER - FEITA POR OUTRA MULHER.

Por fim, há possibilidade da autoridade, ou seus agentes penetrarem no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado.

Quando?

Para o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa.

O que deve ser feito?

Apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta.

É a previsão do CPP:

Art. 250. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta.

§ 1º Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa, quando:

- a) tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista;*
- b) ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias, que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço.*

§ 2º Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus distritos, ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência.

Segue jurisprudência:

TEMA Revista pessoal. Exclusividade das autoridades judiciais, policiais ou seus agentes. Invalidez da revista pessoal realizada por agente de segurança privada. Provas obtidas. Ilícitude.

DESTAQUE É ilícita a revista pessoal realizada por agente de segurança privada e todas as provas decorrentes desta.

STJ PROCESSO HC 470.937-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019

É isso pessoal.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.

Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas.

Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30.

Resumo

INTRODUÇÃO e TIPOS DE “BUSCA E APREENSÃO”

A BUSCA poderá ser de dois tipos:

- DOMICILIAR – busca no domicílio da pessoa.
- PESSOAL – busca na própria pessoa.

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

- a) prender criminosos;*
- b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;*
- c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;*
- d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;*
- e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;*
- f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;*
- g) apreender pessoas vítimas de crimes;*
- h) colher qualquer elemento de convicção.*

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

OBJETOS QUE SÃO INSTRUMENTOS DO CRIME

- *apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;*
- *apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;*

OBJETOS QUE SÃO MEIOS DE PROVA

- *descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;*
- *apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;*
- *colher qualquer elemento de convicção.*

OBJETOS QUE SÃO OBTIDOS COM O CRIME

- *apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;*

PESSOAS LIGADAS COM O CRIME

- *prender criminosos;*
- *apreender pessoas vítimas de crimes;*

COMPETÊNCIA

A competência para realizar ou determinar que alguém realize uma “Busca e Apreensão DOMICILIAR” é da Autoridade Judiciária.

Embora questionada por muitos, a “Busca e Apreensão PESSOAL também compete a Autoridade Policial (além da Autoridade Judiciária).

Art. 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes.

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

Art. 243. O mandado de busca deverá:

I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;

II - mencionar o motivo e os fins da diligência;

III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.

§ 1º Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca.

§ 2º Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito.

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO:

- **DETALHADO** - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem.
- **MOTIVADO** - mencionar o motivo e os fins da diligência.
- **ASSINADO** - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.

Não será preciso MANDADO no caso de:

- prisão.
- fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
- a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Art. 244. A busca pessoal independe de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

EXECUÇÃO

Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

§ 1º Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência.

§ 2º Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada.

§ 3º Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura.

§ 4º Observar-se-á o disposto nos §§ 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente.

§ 5º Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la.

§ 6º Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes.

§ 7º Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º.

Art. 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder a busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade.

Art. 247. Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o requerer.

QUANDO?

De dia.

A noite pode? Apenas se o morador permitir.

O QUE FAZER ANTES DE ENTRAR NA CASA?

Antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

E SE O MORADOR NÃO OBEDECER?

Será arrombada a porta e forçada a entrada.

E SE O MORADOR DIFICULTAR A BUSCA?

Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura.

SE O MORADOR NÃO ESTIVER EM CASA, A BUSCA PODE SER FEITA?

Sim, mas será intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente.

SE ESTIVER BUSCANDO ALGO ESPECÍFICO, O QUE FAZER?

Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes.

HÁ ALGUMA FORMALIDADE FINAL?

Sim, finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais.

E SE OCORRER DE NÃO ENCONTRAR O QUE SE BUSCA?

Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o requerer.

Art. 248. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência.

Art. 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.

Resumindo:

CASA HABITADA – TER CUIDADO PARA NÃO MOLESTAR OS MORADORES.

BUSCA EM MULHER - FEITA POR OUTRA MULHER.

Quando?

Para o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa.

O que deve ser feito?

Apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta.

Art. 250. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta.

§ 1º Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa, quando:

a) tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista;

b) ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias, que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço.

§ 2º Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus distritos, ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960